

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5079098-37.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA

IMPETRANTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

IMPETRADO: MILENA MACENO COSTA

PROCESSO CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA - IMPOSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE RPV ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO, ESPECIALMENTE QUANDO NÃO ESGOTADOS OS MEIOS MENOS DRÁSTICOS PARA FAZER CUMPRIR O COMANDO JUDICIAL INTERLOCUTÓRIO - SEGURANÇA CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

A 7ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, **CONCEDER A SEGURANÇA**, para cassar a decisão proferido pelo juízo impetrado que determinou a expedição de RPV antes do trânsito em julgado. Custas pela impetrante. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 25 da Lei nº 12.016/2009. A presente decisão foi **REFERENDADA** pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019). Intimem-se, à exceção do MPF que alegou inexistir interesse público a justificar sua atuação no feito. Comunique-se o Juizado Especial Federal de origem. Transitado em julgado, certifique-se e, após, dê-se baixa e arquivem-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 27 de novembro de 2024.

5079098-37.2024.4.02.5101

510014852553 .V3

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5079098-37.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA

IMPETRANTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

IMPETRADO: MILENA MACENO COSTA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso contra medida cautelar recebido como **MANDANDO DE SEGURANÇA** contra a determinação de expedição de RPV pelo juízo de origem.

A decisão foi proferida em 02/10/2024 (evento 90, DESPADEC1 dos autos de origem):

"Tendo em vista que até o presente momento os réus não deram cumprimento ao comando judicial contido na sentença de Evento 54, determino a expedição de RPV, em desfavor da União Federal, para aquisição direta dos medicamentos concedidos, quais sejam - **Anafranil SR 75mg (20 comprimidos)** , **Literata Carbonato de lítio 300mg (60 comprimidos)**, **Carbolitium de 450mg (30 comprimidos)** **Tegretol cr200 mg (60 comprimidos)**, **Torval CR 300mg (60 comprimidos)**, **Uninaltrex 50mg (30 comprimidos)**, **Anafranil 3 caixas**, **Ômega 3 e Neuleptil 4%, 10 gts manhã, 10 gts almoço e 20 gts antes de dormir** - no valor de R\$ 1.248,43 (mil duzentos e quarenta e oito reais), em benefício da parte autora, conforme **menor** orçamento juntado no Evento 87 e seus anexos.

Intime-se a parte autora para ciência da decisão, recebimento dos valores e, após, no prazo máximo de vinte dias, fazer a juntada das notas fiscais de aquisição do produto concedido judicialmente."

Trata-se de decisão proferida após prolação da sentença (evento 54, SENT1), MAS SEM TRANSITO EM JULGADO POIS PENDENTE RECURSO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO EM EVENTO 63, no qual, inicialmente, a tutela provisória foi deferida em 16/02/2024 (evento 26, DESPADEC1), confirmada na sentença e, diante do descumprimento, houve a determinação da expedição da RPV. **REPITA-SE QUE O RECURSO DO ERJ ENCONTRA-SE INEXPLICAVELMENTE PENDENTE.**

Contra esta decisão, a União apresentou o mandado de segurança que ora se analisa.

A União sustenta que a expedição de RPV antes do trânsito em julgado violaria o art. 100 da CRFB.

O pedido liminar foi deferido.

Não foram prestadas informações pela autoridade impetrada.

O Ministério Público Federal não apresentou parecer.

É o breve relatório. Decido.

VOTO

O art. 98, I, da CR dispõe que os juizados especiais, competentes para o julgamento de causas cíveis de menor complexidade, devem ser dotados de procedimentos sumaríssimos. Trata-se de, portanto, de sistema processual simplificado, célere, que preze pela economia dos atos processuais e pela brevidade da prestação jurisdicional.

Tal sistemática é claramente observada quando o art. 5º da Lei 10.259/2001 estabelece que somente caberá recurso, no âmbito dos JEFs, para atacar a sentença, abrindo uma única exceção que seria a situação tratada no art. 4º.

*Art. 4º O Juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir **medidas cautelares** no curso do processo, para evitar dano de difícil reparação.*

*Art. 5º **Exceto nos casos do art. 4º**, somente será admitido recurso de sentença definitiva.*

Com efeito, em 1.ª instância, no âmbito dos Juizados Especiais Federais, as decisões interlocutórias não são recorríveis. A única exceção é a impugnação de decisões interlocutórias que versarem sobre tutela provisórias de urgência, o que não é o caso dos autos.

Entretanto, recebo a impugnação como mandado de segurança.

No caso, tem-se, no mérito, que a regra constitucional sobre precatório/RPV não é absoluta e pode ceder espaço, em juízo de ponderação, ao direito à saúde, que demanda efetiva e imediata tutela jurisdicional:

*“A disciplina do art. 100 da CF cuida do regime especial dos precatórios, tendo aplicação somente nas hipóteses de execução de sentença condenatória, o que não é o caso dos autos. Inaplicável o dispositivo constitucional, não se verifica a apontada violação à CF. **Possibilidade de bloqueio de valores a fim de assegurar o fornecimento gratuito de medicamentos em favor de pessoas hipossuficientes.**” (AI 553.712-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgamento em 19-5-2009, Primeira Turma, DJE de 5-6-2009.)*

Todavia, o juízo não determinou o bloqueio de valores, mas a expedição de RPV.

Destaco que o STJ há muito sedimentou, em tese de recurso especial repetitivo (**Tema Repetitivo 84**), que **é possível ao julgador determinar o bloqueio de verba pública para garantir o cumprimento da obrigação do Poder Público de fornecer medicamentos para portadores de doença grave, havendo nos autos comprovação de que o Estado não esteja cumprindo essa obrigação, sobretudo quando a desídia do ente estatal implicar grave lesão à saúde ou mesmo risco à vida do paciente.** Isso porque, diante das circunstâncias do caso concreto, cabe ao magistrado aferir o modo mais adequado para tornar efetiva a tutela, tendo em vista o fim da norma. Não se deve olvidar, também, a prevalência da tutela ao direito subjetivo à saúde sobre o interesse público, que, no caso, consubstancia-se na preservação da saúde em detrimento dos princípios do Direito Financeiro ou Administrativo. Deve-se concluir que, **em situações de inconciliável conflito entre o direito fundamental à saúde e o da impenhorabilidade dos recursos da Fazenda Pública, prevalece o primeiro sobre o segundo:**

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO CPC. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ.

1. Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação.

2. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução

Portanto, o cumprimento da tutela deve ocorrer pelos meios executivos a disposição do juízo, sejam **indiretos**, como a cominação de astreintes, **ou diretos**, como o sequestro (bloqueio) de valores do devedor em última medida, quando as ferramentas menos drásticas se mostrarem ineficazes.

No caso, **o juízo impetrado não adotou nenhuma medida menos drástica previamente à determinação da expedição da RPV.**

Entrementes, **no PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS n° 0004848-88.2022.2.00.0000, o CNJ recomendou aos magistrados que, ao prolatarem decisão de sequestro de verbas públicas, encaminhem o teor da ordem judicial diretamente ao Secretário de Orçamento Federal do Ministério da Economia**, a quem compete a indicação dos recursos orçamentários e demais providências necessárias à disponibilização da dotação respectiva ao Tribunal Regional Federal. Em sentido semelhante, diante da execução da medida em face de outros entes federativos, deve ser adota igual ação em face dos congêneres ao Secretário de Orçamento em âmbito estadual e municipal.

Em seu voto, o relator do pedido, o Conselheiro Presidente Humberto Martins destacou que, em se tratando de decisões que determinem o sequestro de valores da Fazenda Pública, em especial as decisões de natureza provisória, que envolvam o fornecimento de medicamentos ou tratamento médico pelo Poder Público, **"(...) não deve ser adotada a prática de encaminhar a ordem ao presidente do Tribunal, como se estivesse submetendo precatórios e requisições de pequenos valores (RPV). A ordem de sequestro, portanto, deve ser encaminhada diretamente à Secretaria de Orçamento Federal do Ministério da Economia pelo o magistrado prolator da decisão, a quem compete, inclusive, a adoção de outras medidas que entender cabíveis para assegurar o cumprimento da decisão."**

Portanto, **considerando que não há indicativo de risco de morte**, dado que nem a documentação médica (evento 1, OUT5) nem o parecer do NAT atestaram urgência no caso (evento 12, PARECER1), que caracterizaria a urgência imediata na aquisição do medicamento por meios privados, deve ser DEFERIDA EXCEPCIONAL SUSPENSÃO DA MEDIDA DE EXPEDIÇÃO DE RPV, por ser aquela extrema e justificável apenas nas hipóteses de risco de morte do beneficiado.

O caso, porém, apresenta especificidades. Além de não haver indicativo de remessa do reurso do ERJ para julgamento, iniciando-se a execução da tutela como es houvesse transitado em julgado, **o NAT ainda indicou que parcela dos fármacos solicitados é disponibilizada pelo SUS, bem como existiriam alternativas terapêuticas no SUS sobre as quais a parte autora não se manifestou**, ademais alguns dos fármacos indicados **não teriam prescrição autorizada para a parte autora em razão de sua idade**. Tais elementos não foram avaliados pelo juízo.

Sendo assim, revogo a decisão proferida no evento 3, DESPADEC1 destes autos, proferida por juíza suplente durante as férias regulamentares desta Relatora, substituindo-a por esta.

Ante o exposto, **voto por CONCEDER A SEGURANÇA**, para cassar a decisão proferida pelo juízo impetrado que determinou a expedição de RPV antes do trânsito em julgado. Custas pela impetrante. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 25 da Lei nº 12.016/2009. **A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019)**. Intimem-se, à exceção do MPF que alegou inexistir interesse público a justificar sua atuação no feito. Comunique-se o Juizado Especial Federal de origem. Transitado em julgado, certifique-se e, após, dê-se baixa e arquivem-se.